

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 220/2530

นางสาวสุรรัตน์ เชษฐราช

โจทก์

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

จำเลย

นายบุญชัย กุศลเพิ่มพูล ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.25222522 มาตรา
ป.วิ.พ. มาตรา 234

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1เป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจของศาล เป็นข้อเท็จจริง ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2.2 เป็นข้อกฎหมายที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาในศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 จำเลยอุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่าการที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นั้น เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงโดยไม่คำนึงถึงเงื่อนไขการจ้างและการทำงานระหว่างโจทก์กับจำเลยจึงเป็นการวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณา ส่วนอุทธรณ์ข้อ 2.2ซึ่งเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย นั้น จำเลยได้ยกขึ้นมากล่าวไว้แล้วในคำให้การของจำเลย และตามคำเบิกความของนายสมบัติ อุ่นสมบัติ พยานจำเลย อุทธรณ์ข้อนี้ จึงเป็นอุทธรณ์ที่จำเลยได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในศาลชั้นต้น โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาชี้ขาดต่อไป

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 26)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยรับโจทก์เข้าปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารบนรถตามปกติ กับให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน 1,625 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยจะชำระเงินเสร็จ และให้จำเลยจ่ายเงินค่าเสียหายอีกเดือนละ 325 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะให้โจทก์ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าโดยสารตามเดิม คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 22)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 24)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยังมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว จำเลยยังมีได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 234 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของศาลแรงงานกลาง ให้ยกคำร้อง

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ